
Mandantenbogen
zur Datenerfassung für neue Mandanten in der Kanzlei

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

bitte füllen Sie diesen Mandantenbogen in Ihrem eigenen Interesse - **vollständig** - aus, damit wir Sie in Notfällen **umgehend erreichen oder empfangene Gelder überweisen können**.. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und dienen ausschließlich internen Verwaltungszwecken und der ordnungsgemäßen Mandatsführung.

Hinweis zur Kommunikation: Bitte beachten Sie, dass unverschlüsselte E-Mails nicht sicher und theoretisch frei einsehbar sind. Hinweis gem. § 33 BDSG: Ihre Daten werden elektronisch gespeichert.

Stammdaten:

Name:

Anschrift:

E-Mail:

Tel:

Vorsteuerabzugsberechtigt:

☐ Nein

☐ Ja

Rechtsschutzversicherung:

☐ Nein

☐ Ja

Name der RSV: _____

RS-Versicherungsschein-Nr. _____

RS-Versicherungsnehmer: _____

RS-Schaden-Nr. _____

☐ Selbstbeteiligung

Wenn ja, Höhe: _____

Bankverbindung:

Bank: _____

IBAN: _____

Mit der Speicherung meiner Daten gemäß den als Anlage beigefügten Hinweisen zur Datenverarbeitung erkläre ich mich einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift/Auftraggeber

Bitte machen Sie die Angaben vollständig und beachten Sie die auch die folgenden Seiten.

Vollmacht

Der Fiedler & Rieß Rechtsanwälte PartGmbH, Rotenburger Straße 17, 36199 Rotenburg a. d. Fulda, wird hiermit in Sachen

wegen

sowohl Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung aller Art als auch Prozessvollmacht für alle Verfahren in allen Instanzen erteilt.

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:

- 1) zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen. In Verkehrsunfallsachen gilt zunächst zur außergerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche. Die Prozessvollmacht gilt bei Scheitern der außergerichtlichen Geltendmachung.
- 2) zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungs-, Anfechtungs-, Rücktrittserklärungen).
- 3) zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO bzw. § 73 OWiG, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen.
- 4) zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verfahren aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer).

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerung-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen (ausgenommen hiervon ist die Entgegennahme von Restwertangeboten für beschädigte Fahrzeuge), die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge, entgegenzunehmen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Gegenstandswert. Mehrere Vollmachtgeber haften als Gesamtschuldner.

(Ort, Datum)

(Mandant)

Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,

Fiedler & Rieß Rechtsanwälte PartGmbH, Rotenburger Straße 17, 36199 Rotenburg a.d. Fulda
Telefon +49 (0)6623 - 300 81 20 | Telefax +49 (0)6623 - 300 81 22 | Mail s.riess@fiedler-riess.de

mittels einer eindeutigen Erklärung, z. B. durch einen mit der Post versandten Brief, ein Telefax oder eine E-Mail, über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte **Muster-Widerrufsformular** verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie diese Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens 14 Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf in unserer Anwaltskanzlei eingegangen ist.

Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass mit der Beratung oder Vertretung während der Widerrufsfrist begonnen werden soll, so haben Sie uns für bereits erbrachte Leistungen einen Betrag zu bezahlen, der dem Wert der bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, erbrachten Leistungen entspricht.

Verlust des Widerrufsrechts

Ihr Widerrufsrecht erlischt vor Ablauf der Widerrufsfrist, wenn wir auf Ihre ausdrückliche Zustimmung hin mit der Ausführung der Leistungen begonnen haben und die Leistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist vollständig erbracht wurden.

Belehrung und Muster-Widerrufsformular erhalten:

Ort, Datum

Unterschrift/Auftraggeber

In Kenntnis der vorstehenden Widerrufsbelehrung stimmen wir als Auftraggeber ausdrücklich zu, dass Fiedler & Rieß Rechtsanwälte PartGmbH mit ihrer Leistung sofort vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei Widerruf bereits erbrachte Leistungen zu bezahlen habe und bei vollständiger Vertragserfüllung durch die Rechtsanwälte mein Widerrufsrecht verliere.

Ort, Datum

Unterschrift/Auftraggeber

Einverständniserklärung

zum unverschlüsselten E-Mail- und Telefax-Verkehr

Rechtsanwälte sind nach ihrem Berufsrecht (§ 43 a Abs. 1 BRAO) zur Verschwiegenheit verpflichtet. Dieses Rechtsgut ist strafrechtlich geschützt (§ 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB).

Die Versendung von Informationen und Dokumenten auf elektronischem Wege - vor allem per E-Mail - ist zudem mit Risiken behaftet. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Dritte Zugang zu den Daten verschaffen, von ihnen Kenntnis nehmen und sie verändern oder Daten verfälscht, unvollständig, verzögert oder gar nicht beim Empfänger eingehen.

Vor diesem Hintergrund muss im Rahmen der elektronischen Kommunikation zwischen Rechtsanwalt und Mandant die Übermittlung von Daten durch eine geeignete Verschlüsselung geschützt sein. Es muss nämlich sichergestellt werden, dass das Recht auf informelle Selbstbestimmung des/der Mandanten/in gegenüber dem unbefugtem Zugriff Dritter und des Staates geschützt und damit ein sorgsamer Umgang mit den Daten des/der Mandanten/in gewährleistet wird.

Der/Die Auftraggeber/in wünscht in Kenntnis der vorstehenden Gefahren ausdrücklich die Übermittlung von Daten per E-Mail ohne weitere Sicherungsmaßnahmen und gibt hierzu folgende Erklärung ab:

Hiermit erkläre/n ich/wir gegenüber Fiedler & Rieß Rechtsanwälte PartGmbB, dass ich/wir in die Übermittlung von personenbezogenen Daten, Unternehmensdaten und Betriebsratsdaten an folgende E-Mail-Adresse(n) und/oder Telefaxnummer ohne weitere Sicherungsmaßnahmen und insbesondere unter Verzicht auf eine Verschlüsselung wünsche:

E-Mail: _____

Ich bin /Wir sind ausdrücklich auf die Gefahren des ungeschützten E-Mail-Verkehrs hingewiesen worden und gebe diese Erklärung, die jederzeit widerrufen werden kann, in Kenntnis dieser Gefahrenlage ab. Ich bin /Wir sind zudem ausdrücklich damit einverstanden, dass auch mit Verfahrensgegnern und -beteiligten sowie deren Vertretern (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichten und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung meiner/unserer Rechte ohne weitere Sicherungsmaßnahmen und insbesondere unter Verzicht auf eine Verschlüsselung per E-Mail und/oder Telefax kommuniziert werden darf.

Ort, Datum

Unterschrift/Auftraggeber

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten,

dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.

An: Fiedler & Rieß Rechtsanwälte PartGmbH
Rotenburger Straße 17
36199 Rotenburg a.d. Fulda

Telefax: +49 (0)6623 - 300 81 22

E-Mail: s.riess@fiedler-riess.de

Text*: Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

Bestellt am:

Name:

Anschrift:

Datum:

Unterschrift/Auftraggeber (nur bei Mitteilung auf Papier)

*Unzutreffendes streichen.

Hinweise zur Datenverarbeitung

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Fiedler & Rieß Rechtsanwälte PartGmbH, Rotenburger Straße 17, 36199 Rotenburg a.d. Fulda

Email: s.riess@fiedler-riess.de; d.fiedler@fiedler-riess.de

Telefon: +49 (0)6623 - 300 81 20

Telefax: +49 (0)6623 - 300 81 22

Verantwortliche: Dr. Dominik Fiedler (Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht) und Stephan Rieß (Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht)

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen:

- Anrede, Vorname, Nachname,
- eine gültige E-Mail-Adresse,
- Anschrift,
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk),

Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können;
- um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können;
- zur Korrespondenz mit Ihnen;
- zur Rechnungsstellung;
- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie;

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer

Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

5. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an s.riess@fiedler-riess.de